

1501576-03.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARTINHO DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Martinho de Almeida Vieira de Mello (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de julho de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501576-03.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501576-03.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARTINHO DE ALMEIDA VIEIRA DE MELLO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Martinho de Almeida Vieira de Mello (menor de 21 anos), qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de julho de 2020, por volta de 13:00h, na Rua Silvianópolis, 217, Jardim Paraíso, em Guarulhos, trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 108 porções de cocaína, com peso líquido total de 53,34 gramas, e 44 porções de maconha, com peso líquido total de 67,36 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares, em face de informação anônima sobre tráfico de drogas no local, se dirigiram para lá e avistaram o acusado vendendo uma porção de maconha a um usuário, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com o denunciado foi encontrada uma sacola contendo as drogas, além do valor de R\$93,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado, apresentou defesa prévia (fls. 80/81) e no dia 20 de janeiro de 2022 foi recebida a denúncia (fls. 113/114). Durante a instrução, duas pessoas foram ouvidas, procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa pleiteou a absolvição e apresentou teses subsidiárias.

É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade está demonstrada pelo auto de fls. 8/9, pelo laudo toxicológico de fls. 77/79 e pelas fotografias de fls. 22/24.

Os policiais militares contaram na fase administrativa (fls. 10 e 11) e em Juízo que, em face de informação anônima sobre tráfico de drogas no local, se dirigiram para lá e avistaram dois indivíduos (acusado e Darlan) em atitude típica de traficância, o que motivou a abordagem. Acrescentaram que, em busca pessoal, com o acusado foi encontrada uma sacola plástica contendo as porções de entorpecentes, além de um aparelho de telefone celular e da quantia de R\$93,00 em dinheiro. Darlan, ouvido somente na delegacia (fl. 5), relatou que comprava uma porção de droga, quando foi abordado pelos policiais.

Extrajudicialmente (fl. 6), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, confessou.

A confissão encontra amparo nas provas produzidas, devendo ser acolhida. Nada indica que os policiais mentiram e que tinham por propósito prejudicar gratuitamente um inocente. As testemunhas não conheciam o denunciado, o que reforça a ideia de que não houve perseguição e prisão indevida.

A considerável quantidade de drogas e a variedade apresentada demonstram que o acusado pretendia entregá-las ao consumo de terceiro, não se tratando, desta forma, de mero usuário.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O réu agiu com dolo normal à espécie e as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP não lhe são desfavoráveis. Sendo assim, a pena-base precisa ser imposta no mínimo legal, em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no piso, dada a situação econômica dele.

Ausentes agravantes. Eventual atenuante não tem o condão de reduzir a sanção aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

No tocante ao redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, é de se ponderar que o réu faz jus ao benefício, pois é primário, não ostenta maus antecedentes (FA fls. 96/97 e Certidão fls. 129/130) e não consta que se dedicava a outras atividades criminosas. É de se ter em mente que, segundo jurisprudência do STJ (HC 206015/RJ, HC 161266/GO, HC 183991/MG e HC 178964/DF), a regra do art. 33, § 4º, deve ser analisada em conjunto com o que estabelece o art. 42 também da Lei 11.343/06 para apurar qual a redução adequada. No caso, houve o encontro de duas espécies de drogas, uma delas cocaína, de elevado poder viciante, em quantidade considerável (108 porções). Assim, possível a redução intermediária, de 1/2, com o que a sanção final se estabiliza em 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

Apesar de o tráfico ser crime equiparado a hediondo, o STF (HC 111.840/ES) e o STJ, em diversas oportunidades, reconheceram a possibilidade de imposição de regime mais brando aos condenados pela prática de referida infração. No caso, nada justifica a imposição do meio mais gravoso. Razoável, tendo em vista a variedade e quantidade de drogas, a fixação do regime aberto.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Martinho de Almeida Vieira de Mello à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, e § 4º, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03, observada a gratuidade. Com intuito de evitar a colocação do agente na prisão, presentes os requisitos legais, substituo a pena carcerária por duas restritivas de direito, quais sejam, de prestação de serviços à comunidade (CP, art. 46) e de prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo, tendo em conta a situação econômica do agente, à entidade pública ou privada com destinação social (CP, art. 45, § 1º), que serão definidas e fiscalizadas em execução de sentença.

Tendo em vista a pena imposta, faculto eventual apelo em liberdade.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas.

Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 8/9 e 56), visto se tratar

de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.Guarulhos, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA